

1520722-10.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: VANESSA STRENGER

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/10/2022

... de informar sua filha Joyce que teria sido vítima de "roubo" e que deveria efetuar os bloqueios dos cartões. Relatou que, após alguns minutos visualizou um motoqueiro e solicitou que referido rapaz entrasse em contato com a polícia militar através do 190 com intuito de noticiar o roubo - sofrido. Após, alguns minutos, no local, apareceram duas viaturas da polícia militar, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

5ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1520722-10.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1520722-10.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2246347/2022 - 16º D.P. VILA CLEMENTINO, 27300619 - 16º D.P. VILA CLEMENTINO, 2246347 - 16º D.P. VILA CLEMENTINO

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

2 AUTORES DESCONHECIDOS e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). VANESSA STRENGER

Vistos.

SÉRGIO LUIZ MARCOS FILHO, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, por duas vezes, na forma do artigo 70 do Código Penal, porque:

a) no dia 08 de setembro de 2022, por volta das 21h06min, na Rua Conde Moreira Lima, 1, Jabaquara, nesta cidade e comarca, previamente ajustado e com unidade de designios com indivíduo ainda não identificado, subtraíram em proveito comum, mediante grave ameaça, uma bolsa com um aparelho celular da marca Samsung, avaliado em R\$1.200,00 (mil e duzentos reais), um cachecol, um fone de ouvido, um casaco e uma luva, avaliados em R\$ 300,00 (trezentos reais), pertencente à vítima Niedja

santos da Silva;

b) e ainda no dia 08 de setembro de 2022, por volta das 21h06min, na Rua Conde Moreira Lima, 1, Jabaquara, nesta cidade e comarca, previamente ajustado e com unidade de designios com individuo ainda não identificado, subtraíram em proveito comum, mediante grave ameaça, uma bolsa com um aparelho celular da marca Samsug, avaliado em R\$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), um cachecol, um fone de ouvido, um casaco e uma luva, avaliados em R\$ 300,00 (trezentos reais), pertencente à vítima Niedja Santos da Silva.

A denúncia foi recebida (fls. 76/77).

O réu foi regularmente citado e apresentou resposta à acusação em audiência. Após, o recebimento da denúncia foi ratificado.

Durante a instrução, foram ouvidas a vítima e, em seguida, as testemunhas. Por fim, o acusado foi interrogado.

Em sede de debates, o Ministério Público pugnou pela condenação do réu, nos termos da denúncia, vez que evidentes a autoria e a materialidade. Na aplicação da pena, requer a fixação da pena acima do patamar mínimo legal; o reconhecimento da agravante da reincidência específica; a majoração do concurso de pessoas e concurso formal, bem como a imposição de regime prisional fechado.

A Defesa pleiteou a absolvição, por insuficiência probatória.

É o relatório.
Decido.

A denúncia é parcialmente procedente.

Narra a denúncia que, na data dos fatos, a vítima Niedja caminhava pela via pública, quando foi abordada pelo denunciado e por outro individuo não identificado que, mediante grave ameaça contra sua integridade física, subtraíram sua bolsa que tinha em seu interior um aparelho celular, uma luva de frio, um cachecol e um casaco, evadindo-se em seguida. Ato contínuo, também mediante grave ameaça contra a integridade física da vítima, o indiciado e seu comparsa subtraíram a bolsa da vítima Cristiane que também caminhava na via pública e visualizou quando a vítima Niedja foi roubada. Ocorre que a polícia militar foi acionada para averiguar roubo consumado e chegando ao local dos fatos, encontrou o denunciado detido por populares. As vítimas reconheceram SÉRGIO LUÍS como a pessoa que subtraíram suas bolsas (fls. 12 e 13).

A materialidade do delito acha-se consubstanciada nos autos de prisão em flagrante de delito (fls. 01 e 09), boletim de ocorrência (fls. 24/27), auto de avaliação (fls. 08), auto de exibição e apreensão (fls. 09), autos de reconhecimento (fls. 12 e 13), bem como pelas provas orais produzidas nos autos, sendo certa a autoria.

Na primeira fase da persecução penal, o acusado permaneceu em silêncio (fls. 10).

Ouvido em Juízo, o réu confirmou que não conhecia os policiais e as vítimas de data anterior. SÉRGIO LUIZ MARCOS FILHO negou a prática dos dois delitos. Disse que dois homens chegaram em um carro e escutou um rapaz sair correndo, deixando um celular para trás. Em seguida, apoderou-se do celular dispensado, mas foi detido e agredido pelos populares. Não estava na companhia dos dois rapazes, inclusive eles estavam de carro.

A inverossímil versão exculpatória apresentada pelo acusado restou absolutamente isolada diante do contexto probatório.

A vítima Niedja Santos da Silva, ouvida na delegacia (fls. 04), disse que, na data de 08/09/2022, caminhava, desacompanhada, pela Rua Conde Moreira Lima, sentido sua residência, situada no mesmo endereço, todavia, numeral 535. Que com relação aos fatos, declarou que caminhava pela via pública, quando foi abordada por dois indivíduos, um dos autores presente a saber SÉRGIO LUIS MARCOS FILHO. No local, mediante grave ameaça, subtraíram sua bolsa com os seguintes objetos em seu interior: aparelho celular, luva de frio e um cachecol, perfazendo um prejuízo estimado em R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Diante do exposto, um dos autores dirigiu-se na direção de outra vítima, onde praticou o crime de roubo, visualizado pela declarante. Após, uns 10 (dez) minutos, visualizou a presença da polícia militar, os quais lograram êxito em recuperar seus objetos, aduzindo não ter sofrido nenhum prejuízo. Declarou que visualizou o momento em que o suspeito aqui presente chamado SÉRGIO foi agredido por populares, os quais visualizaram todo o crime. Reconheceu os objetos como sendo de sua propriedade. Por fim, disse reconhecer SÉRGIO LUIS MARCOS FILHO como a pessoa que fez menção de portar uma arma na cintura e subtraiu sua bolsa com os objetos, ora recuperados e entregues, consoante documento próprio.

Em teleaudiência, a ofendida Niedja Santos da Silva reconheceu o preso número 02 (réu SÉRGIO) como um dos autores do delito sofrido.

Ouvida em juízo, a vítima Niedja declarou que estava retornando para sua casa, momento em que três assaltantes vieram em sua direção e um dos três, ao visualizar uma vítima do outro lado da via, separou-se e foi em direção à aquela. O réu, que foi detido, foi o responsável por abordar a declarante, simular estar armado, e puxar sua bolsa, quando seu aparelho telefônico caiu. O acusado pegou o celular e saiu correndo, no que foi ao seu encalço. Em seguida, gritando por socorro, foi ajudada por populares que detiveram o réu. Não viu para onde os demais assaltantes foram, mas viu os três assaltantes chegando juntos. Somente seu celular foi subtraído pelo acusado, mas foi recuperado após ele ser detido por populares. O réu dispensou seu celular durante a fuga. Não perdeu o réu de vista em momento algum durante a fuga. Reconheceu a pessoa apresentada na Delegacia, mas não o conhecia anteriormente aos fatos.

A vítima Cristiane Ribeiro Mendes, ouvida na Delegacia (fls. 05), disse que na data do dia 08/09/2022, deixou sua filha Joyce (aqui não presente) no culto da IGREJA e, deslocou-se até o ponto de ônibus situado na Rua Conde Moreira nº 01, no bairro do Jabaquara, quando em dado momento visualizou dois indivíduos (aqui não presentes) praticando crime de roubo contra uma vítima que estava em contra fluxo (na via pública). Ato contínuo, visualizou dois rapazes, os quais mediante grave ameaça subtraíram de uma vítima que transitava pela via pública sua bolsa. A vítima esta qualificada como Niedja Santos da Silva. Após, o crime, um dos autores, deslocou-se em sua direção e mediante grave ameaça disse "tia, passa a bolsa - sic ". Diante do que, temendo sua integridade física saiu correndo em direção à igreja com intuito de informar sua filha Joyce que teria sido vítima de "roubo" e que deveria efetuar os bloqueios dos cartões. Relatou que, após alguns minutos visualizou um motoqueiro e solicitou que referido rapaz entrasse em contato com a polícia militar através do 190 com intuito de noticiar o roubo - sofrido. Após, alguns minutos, no local, apareceram duas viaturas da polícia militar, sendo que uma socorreu o autor ao pronto atendimento - o autor, o qual, havia sido agredido por populares. Que visualizou o momento em que 30 (trinta) pessoas começaram agredirem o autor o qual foi somente socorrido com a presença militar. Que seus objetos não foram recuperados, perfazendo um prejuízo no valor de R\$ 250 reais. Aduz que o autor subtraiu suas chaves, guarda-chuva, marmita e uma bolsa cheia de utensílios domésticos (diversos). Que em sala apropriada na presença das testemunhas procedeu ao reconhecimento pessoal, onde sem sombra de dúvidas reconheceu o autor identificado e qualificado como SÉRGIO LUIS MARCOS FILHO como um dos autores do crime de "roubo" praticado em seu desfavor. Por fim, deseja consignar que do evento

não sofreu nenhuma lesão corporal.

Em teleaudiência, a ofendida Cristiane reconheceu o preso número 02 (réu SÉRGIO) como um dos autores do delito sofrido.

Em Juízo, Cristiane acrescentou que estava retornando para o ponto de ônibus quando viu dois outros indivíduos abordando uma outra vítima. Em seguida, um assaltante veio em sua direção e anunciou o assalto, ao passo que os dois ficaram do outro lado da via. A pessoa que realizou sua abordagem disse para entregar a bolsa, o que fez. Viu três assaltantes no total. Após, a declarante saiu correndo, mas percebeu um veículo, no qual os assaltantes tentaram fugir. Em seguida, viu o réu, que realizou a abordagem da outra vítima, detido por populares, antes mesmo de ingressar no veículo para fugir. A outra vítima conseguiu recuperar os seus bens. Nunca tinha visto o assaltante anteriormente aos fatos. Teve um prejuízo de cerca R\$ 200,00 (duzentos reais). Não teve documento subtraído. Percebeu que os três assaltantes estavam juntos antes de roubar a declarante.

A propósito, como reiteradamente se tem decidido, a palavra da vítima, se coerente e uniforme, como no presente caso, deve merecer integral acolhimento.

Assim, se não há prova de que tenha sido a vontade das vítimas influenciadas por outro motivo que não o de dizer a verdade, e não se vislumbra nos autos qualquer indício que ponha em dúvida a sinceridade de seu relato, forçoso é admitir a sua palavra, pela certeza que exprime, como suficiente à formulação de um seguro juízo de convicção.

Aliás, não é por outro motivo que a Jurisprudência, reiteradamente vem acentuando que:

"Na valoração da prova, tenho que as declarações seguras e insuspeitas da vítima devem preponderar sobre as palavras (suspeitas, por razões óbvias) do sentenciado, mormente por encontrarem amparo na prova testemunhal. Tais declarações, por partirem de pessoa insuspeita, constituem elemento seguríssimo de convicção, quando não contrariadas por outras evidências, merecendo, até prova em contrário, credibilidade." (TJSP, 9ª Câmara Criminal, Apelação nº 0052183-75.2012.8.26.0050, Rel. Des. Souza Nery, j. 11.04.2013).

"Ressalte-se que a palavra da vítima em crimes patrimoniais, especialmente no roubo, é de suma importância, porque seu único intento é apontar os agentes da crueldade a que foi submetida, principalmente quando não existir qualquer vínculo entre os envolvidos, em nada lhe aproveitando uma falsa e leviana incriminação de pessoa desconhecida e inocente." (TJSP, 4ª. Câmara de Dir. Criminal, Apelação criminal nº 0000960-51.2008.8.26.0106, Rel. Des. Salles Abreu, j. 07.06.2011).

Os policiais militares Felipe Antunes e Matheus Belila Gonçalves, que efetuaram a prisão em flagrante do acusado, em ambas as fases da persecução penal, narraram de forma uníssona e detalhada a diligência realizada.

Em solo policial (fls. 06 e 07), contaram que às 20:56 tomaram ciência pelo COPOM ocorrência versando sobre roubo consumado e o suposto autor detido por populares (aqui não presentes). No decorrer o suspeito SÉRGIO LUIS MARCOS FILHO foi socorrido ao UPA Jabaquara e após medicado foi liberado. No sítio, as vítimas Niedja Santos da Silva e Cristiane Ribeiro Mendes reportaram terem sido vítima de roubo praticado por 03 (três) elementos, sendo que (02) dois indivíduos se evadiram na posse da bolsa da vítima Cristiane Ribeiro Mendes. No local o militar cientificou-se do ocorrido e após o autor ser liberado do pronto atendimento exarou voz de prisão em Flagrante Delito e ocorrência foi logo apresentada para o Delegado de Polícia, o qual, ciente dos fatos, ratificou a voz de prisão anteriormente dada pelo condutor da ocorrência. Foi necessário o uso de algemas por conta do fundado receio de fuga

e para assegurar a integridade física dos agentes e da equipe, bem como do suspeito. Aduzem os militares que antes da chegada da guarnição militar o suspeito foi agredido por populares (aqui não presentes), inclusive não identificados.

O policial militar Matheus, ouvido em juízo, acrescentou que foi irradiada a ocorrência a princípio de agressão. No local, foram informados de que se tratava de um roubo e o autor estaria detido. A vítima reconheceu a pessoa detida como autor do delito. Populares perceberam a ação e, observando a ausência de arma pelo acusado, resistiram e detiveram-no. Um dos assaltantes conseguiu fugir com os documentos de uma das vítimas. Não sabe informar o tempo exato, mas acredito que até a ligação da vítima e o momento em que chegaram ultrapassou um lapso temporal de cerca de 20 minutos. O réu nada informou e estava confuso, aparentando ser morador de rua.

Impõe-se ressaltar, nesta oportunidade, que o policial não está impedido de depor e o valor de seu depoimento não pode ser sumariamente desprezado.

Neste sentido já decidiu o Supremo Tribunal Federal que: "O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais- especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório- reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (HC 73.518/SP- Rel. Min. CELSO DE MELLO- DJ 18.10.1996- p. 39.846).

Sendo assim, descabe afastar a validade do depoimento dos policiais com espeque tão-somente na respectiva condição funcional, já que foram eles submetidos ao contraditório como qualquer outra testemunha. Ademais, seria um contrassenso o Estado dar-lhes crédito para atuar na manutenção da ordem do sistema carcerário e negar-lhes esse mesmo crédito quando, perante o Estado-juiz, dão conta das suas atividades.

Desta forma, a coligação das provas contidas nos autos - da formação do inquérito policial ao momento de prolação da sentença - encontra-se apta a demonstrar a prática, pelo acusado, dos crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes em continuidade delitiva.

As vítimas reconheceram o réu na Delegacia, logo após a ocorrência do fato. Em Juízo, voltaram a narrar a dinâmica fática de maneira uníssona e circunstanciada, reconhecendo-o novamente como como autor dos delitos.

Disseram, sob o contraditório, que SÉRGIO LUIZ abordou a vítima Niedja, sendo o réu responsável pelo anúncio de assalto, ao passo que seu comparsa, logo em seguida, dirigiu-se à vítima Cristiane, subtraindo-lhe seus bens mediante grave ameaça. SÉRGIO, de posse do aparelho celular de Niedja, empreendeu fuga, mas foi alcançado e detido por populares.

Demais disso, SÉRGIO foi perseguido por Niedja, que afirmou não tê-lo perdido de vista em nenhum momento, e a autodefesa do acusado é reveladora de que realmente dispensou o aparelho telefônico, tal como narrado pela vítima Niedja, circunstâncias que conferem credibilidade ao relato das ofendidas.

Dessa forma, os precisos reconhecimentos ao longo da persecução penal, mas também a detenção do réu em interstício espaço-temporal próximo do momento dos dois roubos formam um conjunto probatório substancial a autorizar a condenação, infirmando-se por completo a sua negativa em Juízo.

Ademais, os Policiais e as vítimas, segundo afirmaram, sequer conheciam o réu, o que confirmado por ele próprio, e interesse algum teriam em prejudicá-lo, imputando-lhe falsamente o cometimento de crimes tão graves. Em nada aproveitaria aos Policiais e às vítimas a prisão supostamente ilegal.

Afasta-se, pois, qualquer possibilidade concernente à absolvição.

A grave ameaça foi comprovada pela prova oral. Inegável que houve o anúncio de assalto e simulação de porte de arma de fogo. Do mesmo modo, em relação à Cristiane, a exigência da entrega de sua bolsa foi o suficiente para incutir fundador temor.

Reconheço a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, tendo em vista que as vítimas confirmaram o concurso de agentes. Ao menos três participaram da rapina.

No que tange à vítima Niedja, o delito não deixou a esfera da tentativa, eis que seus bens foram todos recuperados, ainda no local do delito, não lhe restando qualquer prejuízo, como afirmado pela própria declarante.

Dessa forma, no tocante à vítima Niedja, há que se desclassificar o delito para a modalidade tentada, uma vez que o acusado somente não consumou o delito, por circunstâncias alheias à sua vontade.

O roubo praticado contra a vítima Cristiane, por outro lado, restou consumado, havendo dissipação dos bens.

Por fim, aplicando-se o artigo 383 do CPP, cumpre reconhecer a continuidade delitiva entre os roubos praticados em face das vítimas Niedja e Cristiane, nos termos do art. 71, caput, do Código Penal. Ao que se comprovou, as vítimas não estavam juntas antes do roubo e o crime contra Cristiane ocorreu logo em seguida ao crime contra Niedja. Os crimes ocorreram, como visto, nas mesmas circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução e ainda com unidade de desígnios, devendo o seguinte ser interpretado como continuação do primeiro.

O quadro probatório, portanto, contém elementos de convicção, de molde a não deixar dúvidas de que o acusado praticou os roubos em questão, de modo que a única solução possível para o caso vertente é a condenatória.

Passo, portanto, à dosagem das penas.

Inicialmente, analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal (culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima), consigne-se que o acusado ostenta maus antecedentes por condenações transitadas em julgado (Fls. 31/32 - processo nº 0013220-47.2008 - roubo - 1ª Vara Criminal de São Bernardo do Campo - transitada para o réu em 2011; Fls. 40 - processo nº 128/2005 - 2ª Vara Criminal de São Bernardo do Campo - extinta pelo cumprimento em 2015); tem-se ainda que o delito foi praticado em plena via pública, o que evidencia a personalidade extremamente ousada do agente; ressalte-se ainda o prejuízo suportado pela vítima Cristiane, que não teve seus bens recuperados. Assim, as penas-bases devem ser fixadas acima dos patamares mínimos cominados à espécie, isto é, em 05 anos reclusão e pagamento de 12 dias-multa, para o delito praticado em face de Cristiane; em 04 anos, 09 meses e 18 dias de reclusão e pagamento de 12 dias-multa, para o delito praticado em face de Niedja.

Na segunda fase do cálculo das reprimendas, presente a agravante da reincidência, uma delas específica (fls. 29/30 - processo nº 0004820-10.2017 - roubo - transitada

em 2018, extinta em 2020; fls. 31 - processo nº 1500906-76.2021 - furto qualificado - 13ª Vara Criminal de São Paulo - transitada em 2021); assim, exaspero as penas do acusado 1/5 (um quinto), ficando suas penas provisórias em 06 anos de reclusão e 14 dias-multa, para o delito praticado contra Cristiane; em 05 anos, 09 meses e 03 dias de reclusão e pagamento de 14 dias-multa, em relação ao crime praticado em face de Niedja.

Na terceira fase dosimétrica, presente a majorante do concurso de agentes, que contribuiu para maior intimidação das vítimas, cumpre exasperar as sanções em 1/3 (um terço), restando, assim, por ora, em 08 anos de reclusão e 18 dias-multa, para o delito praticado contra Cristiane; em 07 anos, 08 meses e 04 dias de reclusão e pagamento de 19 dias-multa, em relação ao crime praticado em face de Niedja.

Ainda na terceira fase, tem-se que o delito praticado em face da vítima Niedja é reduzida de 1/3 (um terço), em razão da tentativa ora reconhecida, ficando em 05 anos, 01 meses e 13 dias e pagamento de 13 dias-multa. Opera-se esse quantum, uma vez que celular foi recuperado após o réu dispensá-lo durante a fuga empreendida em desfavor da vítima, quase na iminência de consumar o delito.

Ao depois, em razão do concurso formal de delitos, majoro a pena em 1/6 (um sexto) sobre o delito consumado praticado contra a vítima Cristiane, mais grave, nos termos do caput do art. 71, do Código Penal, tornando as penas definitivas em 09 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 22 dias-multa, de valor unitário, mínimo atualizado.

Por derradeiro, no que tange ao regime prisional, tendo em vista a gravidade concreta dos roubos, as circunstâncias judiciais negativas, a reincidência específica em crime patrimonial, bem como a quantidade de pena aplicada, fixo a modalidade inicial fechada.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia, para CONDENAR o acusado SÉRGIO LUIZ MARCOS FILHO, como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, e artigo 157, §2º, inciso II, c.c. o artigo 14, inciso II, na forma do artigo 71, todos do Código Penal, às penas de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa, no valor unitário mínimo atualizado.

Preso durante o processo, com maior razão deve o réu permanecer recolhido após a prolação de sentença condenatória, pois o contrário significaria inviabilizar a execução da pena imposta. Ademais, a reincidência, as circunstâncias judiciais que cercaram a ação e a pena a ser cumprida em regime fechado revelam o perigo à ordem pública e ao futuro cumprimento da condenação caso seja posto em liberdade. Evidenciado o periculum libertatis, indefiro o recurso em liberdade. Recomende-se na prisão em que se encontra.

Expeça-se, desde logo, a Guia de Execução Provisória.

Após o trânsito em julgado, expeça-se Guia de Execução Definitiva e lance-se seu nome no rol dos culpados, arquivando-se, oportunamente.

Publicada em audiência.

São Paulo, 10 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA